



ASSINE A NEWSLETTER

Eleições 2022

Eleições 2024

Eleições 2026

Todos os conteúdos >

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do CARF](#) **Direto do Carf** PRO

Carf permite crédito de PIS/Cofins sobre royalties de sementes modificadas

Equipe JOTA PRO Tributos

09/02/2026 | 19:38

Você vai ver por aqui: [Créditos de PIS/Cofins sobre royalties](#)**Colegiado:** 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção**Processo:** 10183.909896/2020-07**Partes:** Bom Futuro Agrícola Ltda e Fazenda Nacional**Relator:** Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Por unanimidade, o colegiado reconheceu o direito à tomada de créditos de PIS/Cofins sobre royalties pagos pela aquisição de tecnologia incorporada em sementes geneticamente modificadas. Para os conselheiros, como essa tecnologia está incorporada às sementes e não pode ser dissociada delas, os valores integram a atividade produtiva da empresa.

A contribuinte atua na produção agrícola e na multiplicação de sementes certificadas de soja, milho, arroz e algodão, adquiridas já com a tecnologia agregada, como resistência a pragas e tolerância a herbicidas.

A defesa explicou que o pagamento dos royalties é apurado de forma proporcional à área plantada e ao volume efetivamente produzido, sendo realizado após a colheita. Para a fiscalização, porém, por serem pagos nessa etapa, os royalties não se enquadrariam como bens ou serviços aptos a gerar créditos de PIS e Cofins.

Segundo a advogada representante da empresa, Bianca Rothschild, do Martinelli Advogados, a tecnologia incorporada às sementes é essencial à atividade produtiva, pois, sem ela, a empresa teria de assumir gastos adicionais com insumos e medidas de proteção fitossanitária para viabilizar a produção.

O relator, conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli, destacou que os direitos de propriedade intelectual possuem natureza de bem móvel intangível e que a cessão do direito de uso da tecnologia constitui elemento indissociável do processo produtivo. Nesse contexto, afirmou que a exclusão da tecnologia inviabilizaria o exercício da atividade produtiva, reconhecendo os royalties como insumo essencial.

Por maioria, a turma também permitiu créditos relativos a bonificações e fretes. Por unanimidade foi aceito o creditamento na aquisição de mercadorias e serviços de manutenção.

Leia mais

- PL aciona STF contra gestão fiscal e acusa governo de [criar 'orçamento paralelo'](#)
- Carf mantém [IRPF em ganho de capital com incentivos fiscais](#) na alienação de ações
- FPA quer regulamentar reciprocidade para salvaguardas do [acordo Mercosul-UE](#)



Diane Bikel
Repórter

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Governo quer manter distância da discussão sobre Mounjaro

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:8

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

CNJ quer opiniões sobre como melhorar as execuções fiscais

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 12:26

MATINAL PRO

Quase sem oposição, Câmara dá urgência a PL contra patente do Mounjaro

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Fazenda vai colocar em consulta adoção de IOF de 3,5% sobre cripto

10 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog